



CONCURSO DE PESSOAS

E CONCURSO DE CRIMES

Arts. 29 a 31 e 69 a 76 do Código Penal

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

TJPE — Juiz de Direito

NOTA METODOLÓGICA

Como usar este material: cada bloco carrega o dispositivo legal com **grifo** nas palavras que a FGV historicamente altera nos distratores, seguido da leitura FGV consolidada a partir de questões oficiais da banca e de doutrina de apoio (Masson, Bitencourt, Sanches, Capez, Greco, Nucci, Roxin/Greco).



1. Panorama Geral e Ideia Central

Concurso de Pessoas (Título IV — arts. 29 a 31, CP)

- Regula a **pluralidade de agentes** que colaboram para **um único crime**. A pergunta central que a FGV testa: *quem responde, por qual crime e na medida de qual culpabilidade?*
- O CP adotou a **teoria monista/unitária temperada**: regra geral = um crime só para todos os concorrentes (art. 29, caput); exceções pluralísticas pontuais (ex.: art. 29, §2º — cooperação dolosamente distinta; art. 124 c/c 126 — aborto consentido, crimes distintos para gestante e terceiro).
- Teoria adotada para distinguir autor de partícipe: **objetivo-formal (restritiva)** — autor é quem realiza o núcleo do tipo; partícipe é quem concorre sem realizá-lo. A **teoria do domínio do fato** (Roxin) é **admitida** pela doutrina como critério complementar, **não substitui** a exigência de nexo causal comprovado — é a pegadinha mais recorrente em casos envolvendo dirigentes/sócios de empresa.

Concurso de Crimes (Título V — arts. 69 a 76, CP)

- Disciplina a **pluralidade de crimes** praticados pelo mesmo agente e como as penas se combinam: **somar (cúmulo material)** ou **exasperar (aumentar uma só pena)**.
- Três institutos-eixo que a FGV cobra em cascata na mesma questão: **concurso material (art. 69) → concurso formal, próprio e impróprio (art. 70) → crime continuado, comum e específico (art. 71)**.
- Chave de leitura FGV: a banca monta um *storytelling* com 2 a 4 condutas do mesmo réu e exige classificar **cada bloco de fatos** isoladamente — nunca aplicar um único instituto ao caso inteiro.

⚠️ ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠️ **Pegadinha estrutural nº 1:** Concurso de **pessoas** (quem participou) e concurso de **crimes** (quantos crimes/como somar pena) são institutos **independentes** — um roubo pode ter concurso de pessoas E ser um dos crimes de um concurso material, ao mesmo tempo. A FGV combina os dois institutos no mesmo enunciado para testar se o candidato confunde os planos de análise.



2. Regras × Exceções — Quadros Comparativos

2.1 Teorias do Concurso de Pessoas

Teoria	Núcleo	Situação
Monista/Unitária (regra — art. 29, caput)	Um só crime para todos; cada um responde na medida da culpabilidade.	REGRA GERAL
Monista temperada — exceções pluralísticas	Cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º); aborto consentido (arts. 124/126).	EXCEÇÃO
Dualista	Um crime para autores (executores) e outro para partícipes. Não é a teoria adotada pelo CP como regra.	NÃO ADOTADA (regra)
Pluralista	Um crime autônomo para cada agente que concorre.	SÓ EM EXCEÇÕES LEGAIS

2.2 Autoria: teoria adotada × domínio do fato

Critério	Teoria objetivo-formal (regra do CP)	Teoria do domínio do fato
Quem é autor	Quem realiza o núcleo do tipo (verbo)	Quem controla finalisticamente a execução (decide início, forma, cessação)
Quem é partícipe	Quem concorre sem realizar o núcleo	Quem colabora dolosamente sem exercer controle sobre a ação
Status no CP	Extraída do art. 29, caput e §§1º/2º — é a	Doutrinária e jurisprudencialmente admitida,

Critério	Teoria objetivo-formal (regra do CP)	Teoria do domínio do fato
	adotada como regra	NÃO substitui a exigência de nexo causal
Pegadinha FGV	—	Posição hierárquica , por si só, não basta (STJ, REsp 1854893; STF, AP 975)

2.3 Autoria mediata × Coautoria × Autoria colateral

Instituto	Vínculo subjetivo?	Consequência
Coautoria	SIM — liame subjetivo entre os agentes	Concurso de pessoas; todos respondem pelo crime
Autoria mediata	NÃO — o "executor" é mero instrumento (inimputável, coagido, em erro)	NÃO há concurso de pessoas; só o autor mediato responde. Cabe coautoria mediata e participação na autoria mediata.
Autoria colateral	NÃO — cada agente ignora a conduta do outro, embora busquem o mesmo resultado	NÃO há concurso de pessoas; crimes autônomos e simultâneos

2.4 Concurso Material × Formal Próprio × Formal Impróprio × Crime Continuado

Instituto	Nº de condutas	Sistema de pena	Regra de cálculo
Concurso material (art. 69)	2 ou mais ações/omissões	Cúmulo material	Soma simples das penas
Concurso formal próprio/perfeito (art. 70, 1ª parte)	1 só ação/omissão, SEM desígnios autônomos	Exasperação	Pena mais grave + 1/6 a 1/2 (ou uma delas, se iguais)
Concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70, 2ª parte)	1 só ação/omissão, DOLOSA, COM desígnios autônomos	Cúmulo material	Soma simples (mesma regra do art. 69)
Crime continuado comum (art. 71, caput)	2+ ações, crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo/lugar/execução	Exasperação	Pena de um só (ou mais grave) + 1/6 a 2/3, conforme o nº de infrações
Crime continuado específico (art. 71, § único)	Idem + dolosos + violência/grave ameaça + vítimas diferentes	Exasperação (mais gravosa)	Até o triplo, considerando art. 59 do CP

MNEMÔNICO

 **Mnemônico — "MEXI" para fixar o sistema de cada instituto:** Material = soma; Exasperação no formal próprio; X (cúmulo) no formal impróprio — mesma regra do material; Igual exasperação no crime continuado (mas com faixa maior: 1/6 a 2/3, não 1/6 a 1/2).

ATENÇÃO PARA A PROVA

 **Pegadinha estrutural nº 2 (a mais cobrada pela FGV):** o concurso formal impróprio segue a **MESMA regra de cálculo** do concurso material (soma), mas continua sendo classificad^a doutrinária e legalmente como **concurso FORMAL** (uma só ação/omissão). A banca troca "impróprio" por "aplica-se a regra do concurso material" para o candidato negar a natureza formal do instituto — **ambas as afirmações estão corretas e não são contraditórias**.



3. Dissecando os Institutos: Requisitos, Vedações e Frações

3.1 Requisitos do Concurso de Pessoas (art. 29, caput)

- 1) **Pluralidade de agentes e condutas** — pelo menos 2 pessoas, cada uma com sua própria conduta.
- 2) **Relevância causal das condutas** para a produção do resultado.
- 3) **Vínculo subjetivo / liame psicológico entre os agentes** (princípio da convergência) — **independe de prévio ajuste** (pactum sceleris); basta a *scientia sceleris* (ciência de estar cooperando com a conduta de outrem).
- 4) **Identidade/unidade de infração penal** para todos os agentes (decorrência da teoria monista).
- 5) **Existência de fato punível** — princípio da exterioridade (art. 31): a conduta do autor deve, ao menos, ingressar na fase de execução.

Art. 29, caput, CP

Art. 29. Quem, de qualquer modo, **concorre** para o crime **incide** nas penas a este cominadas, **na medida de sua culpabilidade**.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Sem prévio ajuste, mas COM ciência: a FGV testa recorrentemente o caso do vigia/porteiro que deixa uma porta aberta **sabendo** que outro vai furtar, **sem** jamais ter combinado nada com ele. Há concurso de pessoas — o liame subjetivo prescinde de acordo prévio, exige apenas consciência de estar cooperando (TCU-2015-CESPE).

3.2 Teorias da Acessoriedade da Participação

Teoria	Exige do fato principal	Status no CP
Mínima	Apenas fato TÍPICO	Minoritária
Limitada/média	Fato TÍPICO e ILÍCITO (não exige culpabilidade do autor)	ADOTADA — majoritária
Máxima/extremada	Fato TÍPICO, ILÍCITO e CULPÁVEL	Não adotada
Hiperaccessoriedade	Idem + autor efetivamente punido + agravantes/atenuantes pessoais do autor se estendem	Não adotada

3.3 Casos de Impunibilidade (art. 31) e Participação de Menor Importância (art. 29, §1º)

Art. 31, CP

Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, **não são puníveis**, se o crime **não chega, pelo menos, a ser tentado**.

- Regra: **accessoriedade da punibilidade** — sem início de execução pelo autor, o ajuste/instigação/auxílio do partícipe **fica impune** (ENAM/1º-2024-FGV).
- Exceção expressa em lei: institutos autônomos que punem o ajuste mesmo sem execução (ex.: associação criminosa, art. 288).

Art. 29, §1º, CP

§ 1º. Se a participação for de **menor importância**, a pena pode ser diminuída de **um sexto a um terço**.

- Natureza: causa de diminuição na **3ª fase** da dosimetria. Direito subjetivo do réu quanto à incidência — a discricionariedade do juiz reside só no **quantum** (1/6 a 1/3).
- Aplica-se **inclusive ao reincidente** (MPMG-2022) — a minorante avalia a *conduta*, não a pessoa do agente.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Latrocínio e "participação de menor importância": a FGV monta cenários de roubo armado com morte de vítima e oferece a tese de participação de menor importância para o agente que "só fez a vigilância". O STJ **nega** a minorante quando há prévio ajuste para roubo armado — a morte é

desdobramento previsível da empreitada, e todos respondem em coautoria pelo resultado mais grave (AgRg no AREsp 1190438/DF).

3.4 Cooperação Dolosamente Distinta / Desvio Subjetivo (art. 29, §2º)

Art. 29, §2º, CP

§ 2º. Se algum dos concorrentes **quis participar de crime menos grave**, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será **aumentada até metade**, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Desvio subjetivo	Definição	Efeito na pena do que não desviou
Quantitativo	Ataque mais grave ao MESMO bem jurídico (furto → roubo; lesão → morte)	Pena do crime menos grave + até 1/2, se previsível
Qualitativo	Ataque a bem jurídico TOTALMENTE diverso (furto → estupro)	NÃO se aplica o aumento do §2º — só quem desviou responde pelo crime novo

ATENÇÃO PARA A PROVA

 **A distinção quantitativo × qualitativo é o ponto central:** o aumento até a metade do art. 29, §2º **só incide no desvio quantitativo** (mesmo bem jurídico, mais grave). Se o comparsa que ficou de fora do plano combina furto e o outro estupra a vítima dentro da casa, **não há** aumento de pena para quem ficou de fora — é desvio qualitativo, crime totalmente diverso.

3.5 Comunicabilidade de Circunstâncias (art. 30)

Art. 30, CP

Art. 30. **Não se comunicam** as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares do crime**.

Passo	Pergunta	Resultado
1	É elementar (integra o tipo — sua ausência desclassifica/atípica) ou mera circunstância?	Elementar → sempre se estende ao coautor/partícipe que dela tiver conhecimento, seja objetiva ou subjetiva
2.1	Se circunstância objetiva (relativa ao fato: meio, tempo, lugar)	Estende-se a quem tiver conhecimento dela
2.2	Se circunstância subjetiva/pessoal (relativa ao agente: parentesco, reincidência)	NUNCA se estende, mesmo com conhecimento

ATENÇÃO PARA A PROVA

 **Peculato-furto e funcionário público:** se "A", particular, ajuda "B", funcionário público, a subtrair bem da repartição **sabendo** da condição funcional de B, a condição de funcionário público — **elementar** do peculato — **se estende** a A, que responde por peculato (não furto). Já uma agravante pessoal como "crime contra irmão" **nunca** se estende ao coautor que não é irmão da vítima, mesmo sabendo do parentesco (MPPR-2011).



4. Incidência FGV — Padrões Fáticos (Storytelling)

4.1 "O assalto que virou latrocínio" — concurso de pessoas + dosimetria

- Roteiro-padrão: dois ou mais agentes combinam roubo; um deles mata a vítima; a banca pergunta quem responde por latrocínio. Resposta FGV: **todos**, salvo prova de desvio subjetivo qualitativo/cooperação dolosamente distinta — o resultado morte é ordinariamente previsível na empreitada armada (jurisprudência consolidada do STJ).

4.2 "O incêndio, os furtos e a fuga" — três institutos no mesmo enunciado (PCSC-2024-FGV / TJBA-2026-FGV)

- Roteiro: agente pratica (i) uma ação única que gera lesões em duas vítimas → **concurso formal**; (ii) vários furtos em sequência, mesmo modo de execução → **crime continuado**; (iii) uma só ação dolosa que danifica dois bens diferentes → **concurso formal** novamente. **Cada bloco de fatos exige sua própria classificação** — é o padrão mais denso e mais repetido da FGV em 2025/2026.

4.3 "O estelionato em série e a blitz" — concurso material × continuidade × formal (TJPR-2026-FGV)

- Roteiro: 4 estelionatos, mesmo modo de agir, contra vítimas diferentes, em dias distintos → **crime continuado** (não concurso material — mesma espécie + condições semelhantes de tempo/execução). Depois, em um único ato posterior com desígnios autônomos, dispara contra dois policiais → **concurso formal impróprio** (dolo direcionado a ambos, resultado em lesões).

4.4 "O erro de pontaria" — aberratio ictus (art. 73) travestido de acidente

- Roteiro clássico: agente dispara contra desafeto e, por erro na execução, atinge também um terceiro. Se **só o terceiro** é atingido → responde como se tivesse acertado a vítima virtual (art. 73, 1ª parte, c/c art. 20, §3º). Se **ambos** são atingidos → **concurso formal** (art. 73, parte final c/c art. 70) — próprio se o segundo resultado foi culposo/não desejado; impróprio se houve dolo eventual quanto ao terceiro.

4.5 "A licitação fraudada em três cidades" — concurso material disfarçado de crime único (TRF6-2025-FGV)

- Roteiro: mesmo agente fraudou 3 licitações distintas, em comarcas diferentes, em datas diferentes, com contratos e vantagens distintas. A banca oferece a tese de crime continuado (mesmo *modus operandi*), mas o gabarito é **concurso material**: múltiplas ações autônomas, **sem** as condições de tempo/lugar exigidas pelo art. 71 — cada certame é um contexto fático próprio.

4.6 "O crime sexual contra a criança" — concurso material entre tipos que tutelam bens diversos

- Roteiro (TJMS-2025-FGV): estupro de vulnerável + produção + venda + armazenamento de material pedopornográfico, mesma vítima, mesmo contexto. Gabarito: **concurso material** entre os quatro delitos — tutelam bens jurídicos distintos (dignidade sexual, produção e circulação do material), **não** há absorção nem continuidade entre eles.



INTERDISCIPLINARIDADE

Interdisciplinaridade (Penal + Processo Penal + Execução Penal): o cálculo da **prescrição** no concurso de crimes considera **cada crime isoladamente** (art. 119, CP; Súmula 497-STF para o crime continuado) — **nunca** a pena total somada ou exasperada. Da mesma forma, a pena para fins de **competência do JECRIM e cabimento de suspensão condicional do processo** É calculada pela soma (concurso material) ou exasperação (formal/continuado) das penas *máximas* cominadas (Súmula 243-STJ).



5. Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

5.1 Súmulas

Súmula	Conteúdo	Instituto
Súmula 497-STF	No crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, sem o acréscimo da continuação	Crime continuado
Súmula 605-STF	Não se admite continuidade delitiva em crimes contra a vida — SUPERADA pelo art. 71, § único, CP (redação de 1984)	Crime continuado específico
Súmula 711-STF	A lei mais grave aplica-se ao crime continuado/permanente se vigente antes de cessada a continuidade/permanência	Crime continuado
Súmula 243-STJ	Suspensão condicional do processo é incabível se a soma/exasperação das penas mínimas superar 1 ano	Concurso de crimes

5.2 Teses em Jurisprudência em Tese — STJ

- **Concurso formal (Ed. 23):** aumento proporcional ao número de infrações — 1/6 (2 infrações), 1/5 (3), 1/4 (4), 1/3 (5), 1/2 (6 ou mais).
- **Crime continuado (Eds. 17 e 20):** mesma escala + 2/3 para 7 ou mais infrações; exige requisito objetivo (tempo/lugar/execução) e subjetivo (unidade de desígnios — teoria mista/objetivo-subjetiva, pacífica no STF/STJ, apesar de a Exposição de Motivos ter adotado a teoria puramente objetiva).
- Roubo × extorsão: **NÃO** cabe continuidade delitiva — espécies diferentes, mesmo que do mesmo gênero (patrimônio).
- Roubo × latrocínio: **NÃO** cabe continuidade — mesmo gênero, espécies diversas (DPEES-2016; MPF-2017).
- Estupro × estupro de vulnerável: **CABE** continuidade — mesma espécie, mesmo bem jurídico protegido, mesmo modo de execução (STJ, REsp 1767902/RJ).
- Apropriação indébita previdenciária × sonegação de contribuição: **NÃO** cabe continuidade — mesmo gênero, espécies diversas (posição mais recente do STJ).
- N° exato de infrações impossível de precisar: aumento fixado com base na **duração** do período delituoso, podendo chegar ao patamar máximo (STJ, HC 442316/SP).

● ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠ **Latrocínio contra várias vítimas com um só patrimônio subtraído:** configura concurso **formal**, não crime único — pluralidade de bens jurídicos ofendidos (vida) mesmo com subtração patrimonial única (Jurisprudência em Tese STJ, Ed. 23, tese 1).

5.3 Teoria do Domínio do Fato — limites fixados pelo STF/STJ

- A teoria **não amplia** os limites da responsabilidade penal — serve apenas para **diferenciar autor de partícipe**, nunca para presumir autoria a partir de cargo/posição hierárquica (STF, AP 975/AL; STJ, REsp 1854893/SP).
- Não se aplica a: crimes **culposos** (não há domínio daquilo que não se deseja), **omissivos** (ausência de domínio causal), delitos de **mão própria** e **delitos de dever** (só o portador do dever jurídico pode ser autor).
- Autoria mediata por domínio da organização (Roxin): exige (i) poder efetivo de mando, (ii) fungibilidade do executor, (iii) desvinculação da organização do ordenamento jurídico, (iv) disponibilidade elevada do executor — **não exige** que o executor saiba que está sendo usado como instrumento.



6. Análise de Discursivas — O que Pontua no Espelho FGV

- **Estrutura de resposta premiada:** (i) classificar o instituto com o dispositivo legal exato (art. + parágrafo); (ii) enfrentar **cada** bloco de fatos separadamente quando houver mais de um instituto no enunciado; (iii) indicar o sistema de aplicação da pena (cúmulo/exasperação) com a fração exata; (iv) citar a súmula/tese aplicável; (v) concluir com a solução do caso — a FGV pontua a *subsunção fundamentada*, não a mera citação doutrinária.
- **Erro que zera item:** tratar concurso formal impróprio como "excepcional/incomum" sem reconhecer que ele é regra sempre que houver desígnios autônomos dolosos — a banca cobra a distinção **próprio × impróprio** como o núcleo técnico do tema.
- **Erro que zera item:** aplicar concurso material benéfico (art. 70, § único) sem antes calcular **os dois cenários** (exasperação × soma) e comparar numericamente — o espelho FGV exige a demonstração aritmética, não apenas a conclusão.
- **Ponto de corte comum:** mencionar que a pena de multa **não** segue a regra de exasperação do concurso formal/crime continuado — aplica-se **distinta e integralmente** (art. 72) no concurso material e formal; no crime continuado, a jurisprudência do STJ **afasta** o art. 72 e aplica a mesma exasperação da pena privativa de liberdade.
- **Diferencial de nota alta:** mobilizar a distinção entre *erro sobre a pessoa* (art. 20, §3º — execução perfeita, vítima mal representada) e *erro na execução*/aberratio ictus (art. 73 — execução imperfeita, vítima corretamente identificada mas atingida por acidente) quando o enunciado trazer disparo de arma de fogo com resultado inesperado.



MODELO PARA DISCURSIVA

Modelo de estrutura textual premiada (adaptável a qualquer caso de concurso de crimes): "O agente praticou [nº] condutas/ação(ões), atingindo [nº] resultados típicos. Tratando-se de [uma só ação com desígnios autônomos / mais de uma ação, mesma espécie, condições semelhantes / mais de uma ação sem os requisitos do art. 71], configura-se [concurso formal impróprio / crime continuado / concurso material], nos termos do art. [X] do CP, aplicando-se [cúmulo material / exasperação de Y a Z], resultando em [cálculo]."



7. Quadro-Resumo Final — Frações e Números Essenciais

Dispositivo	Instituto	Fração/Número
Art. 29, §1º	Participação de menor importância	Diminui 1/6 a 1/3
Art. 29, §2º	Cooperação dolosamente distinta	Pena do crime menos grave; +até 1/2 se previsível o mais grave
Art. 69	Concurso material	Soma integral das penas
Art. 70, 1ª parte	Concurso formal próprio	Pena mais grave (ou uma, se iguais) + 1/6 a 1/2
Art. 70, 2ª parte	Concurso formal impróprio	Soma integral (regra do art. 69)
Art. 70, § único	Concurso material benéfico	Teto = soma do art. 69, se mais favorável
Art. 71, caput	Crime continuado comum	Pena de um/mais grave + 1/6 a 2/3
Art. 71, § único	Crime continuado específico	Até o triplo (considerando art. 59)
Art. 72	Multas no concurso	Aplicadas distinta e integralmente (material/formal); no continuado, exasperação (afastado o art. 72 — STJ)
Art. 75, caput	Limite de cumprimento de pena	40 anos (Lei 13.964/2019 — não retroage)
Art. 76	Concurso de infrações	Executa-se primeiro a pena mais grave

Escala de aumento por número de infrações (concurso formal e crime continuado comum)

Nº de infrações	2	3	4	5	6	7 ou mais
Fração de aumento	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	2/3*

* O teto de 2/3 vale para o crime continuado (art. 71); no concurso formal, o teto legal é 1/2 — a jurisprudência aplica o mesmo raciocínio de escala até esse limite.



8. Mapa Mental Estruturado (Pilares do Tema)

CONCURSO DE PESSOAS (arts. 29-31)

- **Teoria-base:** monista temperada → 1 crime, culpabilidade individualizada
- **Requisitos:** pluralidade de agentes/conduitas + relevância causal + liame subjetivo (sem prévio ajuste) + unidade de infração + fato punível iniciado
- **Quem é quem:** autor (núcleo do tipo) × partícipe (induz/instiga/auxilia) × autor mediato (instrumento não punível) × autor colateral (sem liame)
- **Desvios:** §1º menor importância (dosimetria, 3ª fase) × §2º cooperação dolosamente distinta (substitui o crime, não é fase de dosimetria)
- **Comunicabilidade (art. 30):** elementar sempre comunica (se conhecida) × circunstância objetiva comunica (se conhecida) × circunstância subjetiva nunca comunica
- **Impunibilidade (art. 31):** sem início de execução → ajuste/instigação/auxílio impunes

CONCURSO DE CRIMES (arts. 69-76)

- **Pergunta-chave:** 1 ação ou mais de 1 ação?
- **Mais de 1 ação/omissão → art. 69:** cúmulo material (soma)
- **1 só ação/omissão → art. 70:** sem desígnios autônomos = próprio (exaspera) | com desígnios autônomos dolosos = impróprio (soma, regra do art. 69)
- **Mais de 1 ação, mesma espécie, tempo/lugar/execução semelhantes → art. 71:** comum (exaspera 1/6-2/3) | específico: doloso + violência/grave ameaça + vítimas diferentes (até o triplo)
- **Corretivo universal:** concurso material benéfico — teto do art. 69 sempre que a exasperação (arts. 70 ou 71) for pior para o réu
- **Situações especiais:** erro na execução/*aberratio ictus* (art. 73) e resultado diverso do pretendido/*aberratio criminis* (art. 74) — remetem ao art. 70 quando há duplo resultado
- **Acessórios:** multa distinta e integral (art. 72, salvo continuado) | limite de 40 anos (art. 75) | execução: pena mais grave primeiro (art. 76)



9. Mnemônicos e Associações

MNEMÔNICO 1

PRUE — requisitos do concurso de pessoas: **P**luralidade de agentes/conduitas; **R**elevância causal; **U**nidade de infração; **E**xterioridade + liame subjetivo (vínculo psicológico, sem prévio ajuste).

MNEMÔNICO 2

"**Uma ação, duas portas**" — no concurso formal (1 ação), há sempre duas portas de saída: **desígnio único** → **porta da EXASPERAÇÃO (próprio)**; **desígnios autônomos** → **porta do CÚMULO (impróprio)**. Já no concurso material (mais de 1 ação), só existe a porta do cúmulo.

MNEMÔNICO 3

"**Quem manda não é sempre autor**" — para lembrar que posição hierárquica/de comando **não basta** para a teoria do domínio do fato: é preciso comprovar, no plano fático, o nexó entre a decisão do agente e o resultado.

MNEMÔNICO 4

Escala 1/6-1/5-1/4-1/3-1/2-2/3 — leia como fração decrescente no denominador conforme sobe o numerador de infrações: 2→1/6, 3→1/5, 4→1/4, 5→1/3, 6→1/2, 7+→2/3. (No concurso formal, o teto trava em 1/2.)

10. Consolidado de Pegadinhas Mapeadas

- (1) Confundir concurso de pessoas (quem participou) com concurso de crimes (quantos crimes) no mesmo enunciado.
- (2) Achar que concurso formal impróprio deixa de ser "formal" por seguir a regra de soma do concurso material — são coisas distintas (natureza × regra de cálculo).
- (3) Aplicar aumento do art. 29, §2º (cooperação dolosamente distinta) em desvio subjetivo QUALITATIVO — só vale para o quantitativo.
- (4) Estender agravante/circunstância pessoal (parentesco, reincidência) ao coautor que não a possui, ainda que ele saiba dela — só elementares e circunstâncias objetivas se estendem.
- (5) Negar continuidade delitiva em crimes contra a vida — Súmula 605-STF está SUPERADA desde a reforma de 1984 (art. 71, § único).
- (6) Achar que basta o cargo de gestor/sócio para responsabilizar via teoria do domínio do fato — exige-se nexo causal comprovado no caso concreto.
- (7) Somar multas no crime continuado — o STJ afasta o art. 72 e aplica a mesma exasperação da pena privativa de liberdade.
- (8) Reconhecer continuidade delitiva entre roubo e extorsão, ou entre roubo e latrocínio — mesmo gênero, espécies diferentes, sem continuidade.
- (9) Ignorar o teto do concurso material benéfico (art. 70, § único e art. 71, § único, parte final) sempre que a exasperação superar a soma pura.



11. Visão Crítica e Interdisciplinar

- **Princípio da culpabilidade** (art. 5º, LIV, CF) e a parte final do art. 29, *caput*: a teoria monista temperada é a tentativa do CP de conciliar a unidade de crime com a **individualização da pena** — daí a exigência doutrinária de que o autor intelectual (partícipe) muitas vezes receba pena mais severa que o executor material, à luz do art. 62, I (agravante para quem organiza/dirige a cooperação).
- **Princípio da proporcionalidade** no concurso material benéfico: a regra do art. 70, § único e do art. 71, § único (parte final) é uma correção constitucionalmente orientada — o sistema da exasperação, criado para beneficiar o réu, não pode operar em seu prejuízo.
- **Non bis in idem** na concorrência entre concurso formal e crime continuado sobre o mesmo fato: aplica-se apenas o aumento da continuidade, nunca os dois cumulativamente (Jurisprudência em Tese/STJ, Ed. 20).
- **Direito Penal + Execução Penal**: o limite de 40 anos do art. 75 (redação da Lei 13.964/2019) é considerado para o **tempo de cumprimento**, mas **não** para o cálculo de outros benefícios (livramento condicional, progressão) — Súmula 715-STF, cujo teor "30 anos" deve ser lido como 40 após a redação atual do CP, sob pena de aplicar dispositivo desatualizado.
- **Direito Penal + Constitucional**: vedação à responsabilidade penal objetiva é o fio condutor de toda a matéria de comunicabilidade (art. 30) — qualquer extensão de circunstância sem conhecimento do agente violaria a culpabilidade subjetiva.

12. Dispositivos-Chave — Citação Literal com Grifos

Palavras em destaque = pontos que a FGV historicamente altera ou testa nos distratores.

Art. 29, caput

Art. 29. Quem, de qualquer modo, **concorre** para o crime **incide** nas penas a este cominadas, **na medida de sua culpabilidade**.

Art. 29, §1º

§ 1º. Se a participação for de **menor importância**, a pena **pode ser diminuída** de um sexto a um terço.

Art. 29, §2º

§ 2º. Se algum dos concorrentes **quis participar de crime menos grave**, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena **será aumentada até metade**, na hipótese de ter sido **previsível** o resultado mais grave.

Art. 30

Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de **caráter pessoal**, **salvo** quando **elementares do crime**.

Art. 31

Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, **salvo disposição expressa em contrário**, **não são puníveis**, se o crime **não chega, pelo menos, a ser tentado**.

Art. 69, caput

Art. 69. Quando o agente, mediante **mais de uma ação ou omissão**, pratica dois ou mais crimes, **idênticos ou não**, aplicam-se **cumulativamente** as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

Art. 70, caput

Art. 70. Quando o agente, mediante **uma só ação ou omissão**, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de **um sexto até metade**. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é **dolosa** e os crimes concorrentes resultam de **desígnios autônomos**.

Art. 70, § único

Parágrafo único. **Não poderá** a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Art. 71, caput

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes **da mesma espécie** e, pelas **condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes**, devem os subsequentes ser havidos como **continuação do primeiro**, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de **um sexto a dois terços**.

Art. 71, § único

Parágrafo único. Nos crimes **dolosos**, contra vítimas **diferentes**, cometidos com **violência ou grave ameaça** à pessoa, **podrá** o juiz [...] aumentar a pena [...] **até o triplo**.

Art. 72

Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas **distinta e integralmente**.

Art. 73

Art. 73. Quando, por **acidente ou erro no uso dos meios de execução**, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela [...]. No caso de ser **também atingida** a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70.